

[8] 압류재산 미지급 배분금 인계 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제74조(배분금 등의 인계) 제1항에 따르면 배분에 대한 이의제기로 배분이 유보된 금액, 배분한 금전 중 배분기일로부터 30일이 지나도 채권자 또는 채납자에게 지급하지 못한 금액 등은 위임관서가 지정한 금융회사 계좌에 입금하도록 되어 있음
- 그런데 감사일 현재 12개 지역본부의 압류재산 미지급 배분금 현황을 점검한 결과,
 - ◆◆◆◆◆부 소관 채납자 ○○○(□□시청 △△△△△△) 소유 압류재산의 경우 2010. 7. 15. 327,150천 원에 매각되어 배분기일인 같은 해 9. 1. 압류권자인 □□시청 등에 322,381천 원(매각대금 예치이자 231천 원 포함)을 지급하고 남은 잔여 배분금 5,000천 원은 배분기일로부터 30일이 지난 2010. 10. 2. 이후에는 위임관서인 □□시청이 지정한 금융회사 계좌에 입금하였어야 함에도 7년 9개월이 지난 감사기간 중인 2018. 7. 9.에서야 인계하는 등
 - [표 26] 및 [별표 1]과 같이 12개 지역본부에서 채권자 또는 채납자의 불출석으로 지급하지 못한 배분금 107건, 총 2,513,199천 원을 배분기일로부터 30일이 경과한 날로부터 길게는 7년 9개월, 짧게는 2개월이 지나도록 위임기관에 미인계 또는 지연하여 인계한 것으로 확인됨

[표 26] 소관부점별 공매 배분금 미인계 및 지연 인계 현황

(단위 : 건, 천 원)

소관부점	건 수				합 계	
	2년 경과	1년 경과	6개월 경과	6개월 미만	건수	금액

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 12개 지역본부장은 압류재산 공매대금 중 위임기관이 지정한 금융회사 계좌에 입금하여 인계할 미지급 배분금 107건, 총 2,513,199천 원을 인계하시기 바람 (시정)